

Sachverhalt und Zeitstrahl

Meridian MedTech SE ist im regulierten Markt notiert. Seit April 2026 verhandelt sie exklusiv über den Erwerb der belgischen NeuroValve NV. Der Vorstand hält die Transaktion für strategisch erheblich; Finanzierung und kartellrechtliche Freigabe sind offen. Am 03.06.2026, 21:17 Uhr, erscheint in einem Branchennewsletter ein Gerücht über eine "große belgische Herzklappen-Akquisition". Am Folgetag steigt die Aktie vorbörslich deutlich.

Offene Fragen

- Ist der Verhandlungsstand bereits eine präzise Information?
- Darf weiter aufgeschoben werden?
- Wer muss auf die Insiderliste?
- Sind zwei Mitarbeitergeschäfte am 31.05.2026 zu sperren oder nachträglich zu untersuchen?
- Muss die Ad-hoc-Mitteilung nur den Erwerb nennen oder auch Finanzierung und Closing-Bedingungen?

Ergänzende IR-, Vorstands- und BaFin-Korrespondenz

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Dr. Almut Seewald, Leiterin Legal & Compliance der Meridian MedTech SE die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Pressegerücht über den Verkauf der US-Tochter, Kursausschlag im Nachmittagshandel und unsauber geführte Projektinsiderliste während einer laufenden M&A-Verhandlung. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Die Projektbezeichnung "Orion" wurde am Vorabend in einem Kalendertermin mit externen Beratern nicht maskiert. Zwei Analysten riefen innerhalb von 25 Minuten an; parallel kaufte ein Mitarbeiter aus dem Finance-Team 380 Aktien über sein privates Depot. Der Aufschubvermerk ist begonnen, aber noch nicht vom Gesamtvorstand freigegeben. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail der Investor-Relations-Leitung an Vorstand und Legal

`` Von: ir@meridian-medtech.test An: legal@meridian-medtech.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Gerücht HealthcareWire 14:07 Uhr - bitte Entscheidung Ad-hoc/Aufschub heute ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte keine weiteren Hintergrundgespräche mit Analysten führen, Insiderliste sofort nachziehen und die Entscheidung über Aufschub oder Veröffentlichung protokollfest bis 17:30 Uhr treffen. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Dr. Almut Seewald, Leiterin Legal & Compliance der Meridian MedTech SE

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf einer BaFin-Vorabnotiz und internen Trading-Sperre

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 03-ir-mail-leak.eml

Von	Bardo Kellermann <ir@meridian.example>
An	legal@meridian.example
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Leak NeuroValve / vorbörsliche Bewegung

Team, der Newsletter nennt keinen Namen, aber die Beschreibung passt sehr genau auf NeuroValve. X-Posts greifen es bereits auf. Bitte sofort sagen, ob wir eine Ad-hoc vorbereiten oder weiter no comment fahren. Trading Desk fragt nach Freigaben für zwei Mitarbeiterorders.

Datei: 05-trading-stop-und-freigaben.csv

Datum	Person	Vorgang	Status	Notiz
2026-05-31	Tilo Breisach	Kauf 2.000 Aktien	unklar	nicht auf Liste, Projektkontakt streitig
2026-06-04	Bardo Kellermann	Verkauf Altbestand	gesperrt	Leak Response

Tabellenblatt: Pruefspur

Person	Rolle	Zugang seit	Grund	Belehrt	Trading Stop
Dr. Mechthild Arens	CFO	2026-04-18 09:30	Projekt NeuroValve	ja	ja
Bardo Kellermann	IR	2026-06-04 07:22	Leak Response	nein	ja
Griselda Noyon	Associate Bank	2026-05-11 14:00	Finanzierung	ja	ja
Tilo Breisach	Produktstrategie	2026-05-28 18:40	Synergien	unklar	nein

Aufschubvermerk Vorstand - Projekt NeuroValve

Der Vorstand nimmt an, dass berechnigte Interessen an einem Aufschub bestehen, solange Finanzierung und SPA nicht final sind. Kritisch ist seit dem Newsletter die Frage, ob die Vertraulichkeit noch gewährleistet ist.

Legal empfiehlt ein Update um 10:30 Uhr mit IR, CFO, Deal Counsel und Bank. Die Insiderliste ist vor dem Call zu aktualisieren.

Datei: 06-screenshot-newsroom.jpg

Newsroom 04.06.2026 09:11

Branchennewsletter: "Deutsche MedTech SE kurz vor belgischem Herzklappen-Deal"

Kurs Meridian vorbörslich +8,4%

IR Chat "Ist das schon draußen?"

Legal Notice: Vertraulichkeit? Ad-hoc? Aufschub noch haltbar?

Bilddatei: 06-screenshot-newsroom.jpg